

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 572/2536

นางมูล นาชีว

โจทก์

นายสี นาชีว

จำเลย

นายวิทยา ยอดธรรม ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์แล้ว คดีนี้มีทุนทรัพย์เพียง 5,000 บาท จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 298 ที่แก้ไขใหม่ ฎีกาของจำเลยทุกข้อเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยในประเด็นที่ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้อง หรือไม่ จำเลยครอบครองที่พิพาทเพื่อตนเองหรือครอบครอง แทนโจทก์ และคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เป็นฎีกาใน ปัญหาข้อกฎหมายซึ่งเป็นสาระสำคัญในคดี โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 93)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินตามหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) เลขที่ 457 เล่ม 5 ข. หน้า 7 ตำบลนาจิก อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ 1 ไร่ 84 ตารางวา แก่โจทก์ หากไม่ไปจดทะเบียนโอน ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการจดทะเบียนของจำเลย ให้จำเลยออกไปจากที่ดินพิพาท และส่งมอบการครอบครอง แก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 81)

ทนายจำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 88)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยในประเด็นที่ว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่นั้นเป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย จึงเป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และประเด็นว่าจำเลยครอบครองที่พิพาทเพื่อตนเองหรือ ครอบครองแทนโจทก์ ก็เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกัน ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก

ส่วนฎีกาของจำเลยในประเด็นที่ว่า คดีโจทก์ขาดอายุความ หรือไม่นั้น เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย จึงได้รับฎีกาของจำเลย เฉพาะประเด็นนี้ไว้พิจารณาต่อไป

ส่วนฎีกาของจำเลยในประเด็นที่ว่า คดีโจทก์ขาดอายุความ หรือไม่นั้น เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย จึงได้รับฎีกาของจำเลย เฉพาะประเด็นนี้ไว้พิจารณาต่อไป

(สุรินทร์ นาควิเชียร-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ